

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 4 jourmada I 1424 – 4 juillet 2003

146^{ème} année

N° 53

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Présidence de la République

Nomination d'un attaché à la Présidence de la République 2083

Premier Ministère

Arrêté du Premier ministre du 27 juin 2003, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de gestionnaires adjoints de documents et d'archives..... 2083

Arrêté du Premier ministre du 27 juin 2003, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement de gestionnaires adjoints de documents et d'archives appelés à exercer auprès des administrations publiques..... 2085

Ministère des Affaires Sociales et de la Solidarité

Maintien en activité dans le secteur public..... 2085

Ministère des Affaires Etrangères

Décret n° 2003-1495 du 25 juin 2003, portant ratification de l'échange de lettres entre la République Tunisienne et la République de Malte, relatif à l'établissement du régime de visa..... 2085

Dérogation pour exercer dans le secteur public..... 2085

Maintien en activité dans le secteur public..... 2085

Ministère de la Défense Nationale

Démission d'un magistrat militaire..... 2086

Ministère de l'Intérieur et du Développement Local

Nomination de secrétaires généraux de communes..... 2086

Ministère des Affaires de la Femme, de la Famille et de l'Enfance

Nomination d'une chargée de mission..... 2086

**Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique
et de la Technologie**

Décret n° 2003-1508 du 25 juin 2003, fixant la rémunération des différents travaux
des concours d'agrégation de l'enseignement secondaire..... **2086**

Maintien en activité dans le secteur public..... **2087**

Ministère des Technologies de la Communication et du Transport

Décret n° 2003-1510 du 25 juin 2003, fixant l'organisation administrative et financière et
les modalités de fonctionnement de l'office national des télécommunications..... **2087**

Maintien en activité dans le secteur public..... **2088**

Ministère du Tourisme, du Commerce et de l'Artisanat

Décret n° 2003-1512 du 25 juin 2003, portant modification du décret n° 88-1027 du
6 juin 1988, relatif à l'organisation, au fonctionnement et à la délimitation de la
circonscription territoriale des chambres de commerce et d'industrie..... **2089**

Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme

Fin de détachement de magistrats..... **2089**

Détachement de magistrats..... **2089**

Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières

Décret n° 2003-1517 du 25 juin 2003, portant homologation des procès-verbaux de
la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du
domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Monastir (délégations de Ksibet El
Mediouni, Bembla, Teboulba, Sayada-Lamta-Bouhjar et El Ouardanine)..... **2089**

Ministère des Finances

Décret n° 2003-1518 du 25 juin 2003, portant répartition par article des crédits
d'engagement et de paiement couverts par des ressources d'emprunts extérieurs
affectés pour l'année 2002..... **2091**

Décret n° 2003-1519 du 25 juin 2003, accordant à la société tunisienne de
l'électricité et du gaz, les avantages fiscaux prévus par l'article 52 du code
d'incitation aux investissements..... **2096**

Ministère de la Santé Publique

Nomination de chefs de services hospitalo-universitaires..... **2096**

Nomination de professeurs hospitalo-universitaires en médecine dentaire..... **2096**

Ministère de l'Emploi

Nomination d'un chargé de mission..... **2097**

Nomination du chef de cabinet du ministre de l'emploi..... **2097**

Ministère de l'Agriculture, de l'Environnement et des Ressources Hydrauliques

Décrets du n° 2003-1525 au n° 2003-1530 du 25 juin 2003, portant création de
périmètres publics irrigués dans certaines délégations des gouvernorats de Bizerte,
Monastir, Kairouan et Sidi Bouzid..... **2097**

Décrets n° 2003-1531 et n° 2003-1532 du 25 juin 2003, portant changement de la
vocation de deux parcelles de terre agricole et modification des limites des zones de
sauvegarde des terres agricoles des gouvernorats de Mahdia et Jendouba..... **2101**

décrets et arrêtés

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

NOMINATION

Par décret n° 2003-1493 du 4 juillet 2003.

Monsieur Adel Ben Hammouda, conseiller au tribunal administratif, est nommé attaché à la Présidence de la République, à compter du 1^{er} septembre 2003.

PREMIER MINISTERE

Arrêté du Premier ministre du 27 juin 2003, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de gestionnaires adjoints de documents et d'archives.

Le Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982, portant dispositions dérogatoires pour la participation aux concours de recrutement à titre d'externe, tel qu'il a été complété par le décret n° 92-1551 du 28 août 1992,

Vu le décret n° 99-675 du 29 mars 1999, fixant le statut particulier au corps des gestionnaires de documents et d'archives, tel qu'il a été complété et modifié par le décret n° 99-1036 du 17 mai 1999 et le décret n° 2003-810 du 7 avril 2003,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 21 juin 2002, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de gestionnaires adjoints de documents et d'archives.

Arrête :

Article premier. - Le concours externe sur épreuves pour le recrutement de gestionnaires adjoints de documents et d'archives est ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme universitaire sanctionnant un cycle d'études supérieures d'une durée minimum de deux (2) ans dans la spécialité de la gestion des documents et des archives ou d'un diplôme de formation homologué à ce niveau et n'ayant pas dépassé l'âge de trente cinq (35) ans.

L'âge maximum est apprécié à compter du premier jour de l'inscription dans un bureau d'emploi pour les concours ouverts durant les cinq années qui suivent cette inscription.

A défaut d'inscription du candidat dans un bureau d'emploi, l'âge maximum est apprécié le 1^{er} janvier de l'année d'ouverture du concours.

Art. 2. - L'arrêté portant ouverture du concours fixe :

- le nombre d'emplois mis en concours et leur répartition éventuelle selon les différents postes d'affectation,

- la date de clôture de la liste d'inscription,

- la date et le lieu du déroulement de l'épreuve d'admissibilité,

- le lieu et l'adresse où les dossiers de candidature doivent être déposés ou adressés par lettre recommandée.

Art. 3. - Les candidats au concours susvisé doivent déposer ou adresser par lettre recommandée un dossier de candidature comprenant les pièces suivantes :

1) une demande de candidature,

2) une photocopie de la carte d'identité nationale,

3) une photocopie du diplôme accompagnée, en ce qui concerne les diplômes étrangers, d'une attestation d'équivalence.

Il n'est pas nécessaire que la signature soit légalisée et que les photocopies de ces pièces soient certifiées conformes aux originaux.

Le candidat qui a dépassé l'âge légal doit joindre aux pièces sus-énumérées une attestation justifiant l'accomplissement par l'intéressé de services civils effectifs ou l'inscription au bureau de l'emploi.

Art. 4. - Toute candidature parvenue après la clôture de la liste d'inscription est obligatoirement rejetée, le cachet de la poste ou la date d'enregistrement au bureau d'ordre central faisant foi.

Art. 5. - La liste des candidats admis définitivement à concourir est arrêtée par le Premier ministre.

Art. 6. - Les candidats déclarés admissibles doivent compléter leurs dossiers en fournissant les pièces suivantes :

1) un extrait du casier judiciaire délivré depuis un (1) an au maximum,

2) un extrait de l'acte de naissance délivré depuis un (1) an au maximum,

3) un certificat médical délivré depuis trois (3) mois au maximum, attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique et mentale nécessaires pour l'exercice de ses fonctions sur tout le territoire de la République,

4) une photocopie certifiée conforme à l'original du diplôme.

Tout candidat qui ne produit pas les pièces précitées ne doit pas être autorisé à subir les épreuves d'admission.

Art. 7 - Le concours comporte deux épreuves écrites pour l'admissibilité et une épreuve orale pour l'admission :

A - Les épreuves écrites :

1 - une épreuve de culture générale,

2 - une épreuve technique.

B - Une épreuve orale d'ordre technique :

Elle porte sur un sujet tiré du programme suivi d'une conversation avec les membres du jury. Le choix du sujet doit se faire par tirage au sort. Au cas où le candidat veut changer de sujet, la note qui lui sera attribuée doit être divisée par deux.

Le programme des épreuves écrites et de l'épreuve orale est fixé en annexe ci-jointe.

La durée et les coefficients appliqués à chacune des épreuves sont fixés ainsi qu'il suit :

Nature de l'épreuve	Durée	Coefficient
I - Epreuves écrites:		3
1 - épreuve de culture générale	2H	(1)
2 - épreuve technique	3H	(2)
II - Epreuve orale technique :		1
- préparation	30mn	
- exposé	15mn	
- discussion	15mn	

Les épreuves sont indifféremment rédigées soit en langue arabe, soit en langue française selon le choix du candidat.

Néanmoins, les candidats ayant opté pour la rédaction de l'une des deux épreuves écrites mentionnées ci-dessus en langue française sont tenus de rédiger l'autre épreuve en langue arabe.

Le jury du concours constatera dans le procès-verbal de ses délibérations l'annulation de l'ensemble des épreuves de tout candidat qui n'aura pas respecté les dispositions du paragraphe deux (2) du présent article.

Art. 8. - Les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des épreuves ni de livres, ni de brochures, ni de notes, ni de tout autre document de quelque nature que ce soit.

Art. 9. - Nonobstant les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude, dûment constatée, entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves qu'il a subies et l'interdiction de participer, pendant cinq (5) ans, à tout concours ou examen administratifs ultérieurs.

Cette interdiction est prononcée par arrêté du Premier ministre.

Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examineur qui l'a constatée.

Art. 10. - Les épreuves du concours sont appréciées par un jury dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre.

Art. 11. - Les épreuves sont soumises à une double correction. Il est attribué à chacune des épreuves une note variant de zéro (0) à vingt (20).

La note définitive est égale à la moyenne arithmétique de ces deux (2) notes.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées par les deux correcteurs est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve est soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction, la note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Art. 12- Toute note inférieure à six sur vingt (6/20) est éliminatoire.

Art.13- Sauf décision contraire du jury, nul ne peut être admis à subir l'épreuve orale s'il n'a obtenu un total de trente (30) points au moins aux épreuves d'admissibilité.

Art. 14 - Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu un total de quarante (40) points au moins à l'ensemble des épreuves.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points à l'ensemble des épreuves, la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 15 - Le jury du concours procède au classement des candidats par ordre de mérite et propose deux listes des candidats pouvant être admis définitivement :

A) la liste principale,

B) la liste complémentaire : cette liste est établie dans la limite de 50% au maximum du nombre des candidats inscrits sur la liste principale, elle permet, le cas échéant, à l'administration de remplacer les candidats inscrits sur la liste principale et qui n'ont pas rejoint leurs postes d'affectation.

Art. 16. - La liste principale et la liste complémentaire des candidats admis au concours externe pour le recrutement de gestionnaires adjoints de documents et d'archives sont arrêtées définitivement par le Premier ministre.

Art. 17. - L'administration proclame la liste principale et invite les candidats admis à rejoindre leurs postes d'affectation.

Au terme du délai maximum d'un mois après la date de proclamation de la liste principale, l'administration doit mettre en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, les candidats défaillants en les invitant à rejoindre leurs postes dans un délai maximum de 15 jours, faute de quoi, ils sont radiés de la liste principale des candidats admis au concours et remplacés par ceux inscrits par ordre de mérite sur la liste complémentaire.

Le recours à la liste complémentaire prend fin dans un délai maximum de six (6) mois après la proclamation de la liste principale.

Art.18. - Sont abrogées, les dispositions de l'arrêté du Premier ministre du 21 juin 2002 susvisé.

Art. 19. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 juin 2003.

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

ANNEXE

Programme des épreuves du concours externe pour le recrutement de gestionnaires adjoints de documents et d'archives

I - Epreuve de culture générale :

Elle porte sur des questions et des faits d'ordre culturel, social, économique ou politique contemporains se rapportant à la Tunisie, au monde arabe ou aux autres régions du monde.

II - Epreuve technique : spécialité archives

1) Archivistique : (Définition, évolution des concepts de l'archivistique, contribution des archives au développement du travail administratif, archives et mise à niveau de l'administration, l'apport des technologies nouvelles à l'organisation et au développement des archives, la profession des archives, l'image des archives dans la société...).

2) Le système de gestion des documents publics et des archives :

- la gestion des archives courantes,
- la gestion des archives intermédiaires,
- la gestion des archives définitives,
- la conservation des documents d'archives : règles et normes.

3) L'informatique appliquée aux archives :

- banques de données et banques d'informations
- gestion automatisée des archives

4) Les nouvelles technologies de l'information :

- l'internet
- le multimédia.

Arrêté du Premier ministre du 27 juin 2003, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement de gestionnaires adjoints de documents et d'archives appelés à exercer auprès des administrations publiques.

Le Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 99-675 du 29 mars 1999, fixant le statut particulier au corps des gestionnaires de documents et d'archives, tel qu'il a été complété et modifié par le décret n° 99-1036 du 17 mai 1999 et le décret n° 2003-810 du 7 avril 2003,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 27 juin 2003, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de gestionnaires adjoints de documents et d'archives.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au Premier ministère, le 25 août 2003 et jours suivants, un concours externe sur épreuves pour le recrutement de gestionnaires adjoints de documents et d'archives appelés à exercer auprès des administrations publiques.

Art.2 : Le nombre des postes à pourvoir est fixé à vingt et un (21).

Art. 3. - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 26 juillet 2003.

Tunis, le 27 juin 2003.

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SOLIDARITE**

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2003-1494 du 25 juin 2003.

Monsieur Tahar Seffen, administrateur général, est maintenu en activité pour une troisième année, à compter du 1^{er} décembre 2003.

**MINISTERE DES AFFAIRES
ETRANGERES**

Décret n° 2003-1495 du 25 juin 2003, portant ratification de l'échange de lettres entre la République Tunisienne et la République de Malte, relatif à l'établissement du régime de visa.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu l'échange de lettres entre la République Tunisienne et la République de Malte, relatif à l'établissement du régime de visa, conclu à Lavalette les 27 et 30 décembre 2002.

Décète :

Article premier. - Est ratifié, l'échange de lettres entre la République Tunisienne et la République de Malte, relatif à l'établissement du régime de visa, conclu à Lavalette les 27 et 30 décembre 2002.

Art. 2. - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 juin 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

DEROGATION

Par décret n° 2003-1496 du 25 juin 2003.

Il est accordé à Monsieur Tahar Sioud, ministre plénipotentiaire hors classe, une dérogation pour exercer dans le secteur public pour une nouvelle période d'une année, à compter du 4 décembre 2003.

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2003-1497 du 25 juin 2003.

Monsieur Abdelmajid Baouab, ministre plénipotentiaire hors classe, est maintenu en activité pour une nouvelle période d'une année, à compter du 1^{er} septembre 2003.

Par décret n° 2003-1498 du 25 juin 2003.

Monsieur Raouf Saïd, ministre plénipotentiaire hors classe, est maintenu en activité pour une nouvelle période d'une année, à compter du 1^{er} octobre 2003.

Par décret n° 2003-1499 du 25 juin 2003.

Monsieur Mohamed Fethi Tounsi, ministre plénipotentiaire hors classe, est maintenu en activité pour une nouvelle période d'une année, à compter du 1^{er} novembre 2003.

Par décret n° 2003-1500 du 25 juin 2003.

Monsieur Ahmed Ayadi, ministre plénipotentiaire, est maintenu en activité pour une nouvelle période d'une année, à compter du 1^{er} novembre 2003.

Par décret n° 2003-1501 du 25 juin 2003.

Monsieur Mahmoud Bessrou, ministre plénipotentiaire, est maintenu en activité pour une nouvelle période d'une année, à compter du 1^{er} novembre 2003.

Par décret n° 2003-1502 du 25 juin 2003.

Monsieur Brahim Khaldi, conseiller des affaires étrangères, est maintenu en activité pour une nouvelle période d'une année, à compter du 1^{er} septembre 2003.

Par décret n° 2003-1503 du 25 juin 2003.

Monsieur Mohamed Jegham, administrateur général, est maintenu en activité pour une période d'une année, à compter du 1^{er} septembre 2003.

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

DEMISSION

Par décret n° 2003-1504 du 25 juin 2003.

La démission du capitaine Friha Bent Ali Bdioui, juge rapporteur près du tribunal militaire permanent de Tunis, est acceptée, et ce, à compter du 1^{er} juillet 2003.

**MINISTERE DE L'INTERIEUR
ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL**

NOMINATIONS

Par décret n° 2003-1505 du 25 juin 2003.

Monsieur Mohamed Shili Lejri, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de secrétaire général de cinquième classe à la commune d'Hammam-Lif.

Par décret n° 2003-1506 du 25 juin 2003.

Monsieur Khelifa Ben Nassr, administrateur, est chargé des fonctions de secrétaire général de cinquième classe à la commune de Korba.

**MINISTERE DES AFFAIRES DE LA
FEMME, DE LA FAMILLE
ET DE L'ENFANCE**

NOMINATION

Par décret n° 2003-1507 du 25 juin 2003.

Madame Jamila Mathlouthi épouse Mkacher, professeur principal de l'enseignement secondaire, est nommée en qualité de chargée de mission au cabinet de la ministre des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance.

**MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE ET DE LA TECHNOLOGIE**

Décret n° 2003-1508 du 25 juin 2003, fixant la rémunération des différents travaux des concours d'agrégation de l'enseignement secondaire.

Le Président de la République,

Sur proposition des ministres de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et de l'éducation et de la formation,

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2000-67 du 17 juillet 2000,

Vu le décret n° 89-1939 du 14 décembre 1989, portant organisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2002-23 du 8 janvier 2002,

Vu le décret n° 93-313 du 8 février 1993, portant création et organisation de concours d'agrégation de l'enseignement secondaire dans les disciplines technologiques, économiques et de gestion, des cycles préparatoires à ces concours et création d'un certificat d'études supérieures spécialisées dans les disciplines technologiques, économiques et de gestion,

Vu le décret n° 98-1430 du 13 juillet 1998, portant institution et organisation du concours d'agrégation dans les disciplines littéraires, des sciences humaines et des sciences fondamentales et notamment son article 16,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Le présent décret fixe le montant de la rémunération des différents travaux des concours d'agrégation de l'enseignement secondaire, créés par le décret n° 93-313 du 8 février 1993 et le décret n° 98-1430 du 13 juillet 1998 susvisés, ainsi qu'il suit :

Définition des travaux	Montant de la rémunération
- la correction des feuilles des épreuves écrites des concours.	1D,300 la feuille
- la participation au déroulement des épreuves orales et aux délibérations des jurys des concours.	6D,000 l'heure
- la participation au contrôle des épreuves des concours.	1D,000 l'heure
- la participation des agents à la préparation matérielle des concours.	1D,000 l'heure

Art. 2. - Les agents chargés de la proposition des sujets ou de la présidence des centres de correction et des centres d'écrit des concours peuvent bénéficier d'indemnités pour leurs travaux, conformément aux dispositions en vigueur relatives aux montants des indemnités pour heures supplémentaires, et ce, selon leur grade.

Art. 3. - Les ministres de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie, de l'éducation et de la formation et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 juin 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2003-1509 du 25 juin 2003.

Monsieur Abdeljelil Dachraoui, assistant de l'enseignement supérieur, est maintenu en activité pour une année, à compter du 1^{er} octobre 2003.

MINISTERE DES TECHNOLOGIES DE LA COMMUNICATION ET DU TRANSPORT

Décret n° 2003-1510 du 25 juin 2003, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l'office national des télécommunications.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des technologies de la communication et du transport,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est détenu directement et entièrement par l'Etat ou les collectivités publiques locales, telle que modifiée et complétée par la loi n° 99-28 du 3 avril 1999 et la loi n° 2003-21 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1er août 1994, la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996, la loi n° 99-38 du 3 mai 1999 et la loi n° 2001-33 du 29 mars 2001,

Vu la loi n° 95-36 du 17 avril 1995, portant création de l'office national des télécommunications,

Vu le décret n° 87-529 du 1er avril 1987, fixant les conditions et les modalités de la révision des comptes des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est totalement détenu par l'Etat,

Vu le décret n° 95-2031 du 16 octobre 1995, portant organisation administrative et financière de l'office national des télécommunications,

Vu le décret n° 97-564 du 31 mars 1997, fixant la liste des établissements publics à caractère non administratif considérés comme entreprises publiques, tel que modifié et complété par le décret n° 2002-2199 du 7 octobre 2002,

Vu le décret n° 97-567 du 31 mars 1997, fixant les conditions et les modalités de recrutement direct dans les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif,

Vu le décret n° 2002-2197 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les entreprises publiques, à l'approbation de leurs actes de gestion, à la représentation des participants publics dans leurs organes de gestion et de délibération et à la fixation des obligations mises à leur charge,

Vu le décret n° 2002-2200 du 7 octobre 2002, portant désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif, tel que modifié par le décret n° 2003- 519 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant réglementation des marchés publics,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

CHAPITRE I

L'organisation Administrative

Article premier. - L'office national des télécommunications est dirigé par un conseil d'administration présidé par un président-directeur général désigné par décret sur proposition du ministre chargé des télécommunications.

Le conseil d'administration délègue au président-directeur général les attributions nécessaires lui permettant de diriger l'office conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Cette délégation ne peut avoir pour objet les attributions exclusives du conseil d'administration.

Art. 2. - Le conseil d'administration se compose, outre le président-directeur général, des membres suivants :

- un représentant du Premier ministre,
- un représentant du ministère de la défense nationale,
- un représentant du ministère de l'intérieur et du développement local,
- un représentant du ministère chargé des télécommunications,
- un représentant du ministère des finances,
- un représentant du ministère du développement et de la coopération internationale,
- un représentant de l'office national des postes,
- un représentant de l'organisation de défense du consommateur.

Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre chargé des télécommunications sur proposition des ministres concernés, du président-directeur général de l'office national des postes et du président de l'organisation de défense du consommateur, et ce, pour une période de trois ans renouvelable deux fois au maximum.

Le président du conseil d'administration de l'office peut inviter, avec avis consultatif, toute personne dont l'avis est jugé utile pour les travaux du conseil d'administration afin de prendre part à ses réunions.

Art. 3. - Le président-directeur général de l'office national des télécommunications est chargé de la préparation des travaux du conseil d'administration et de la mise en oeuvre de ses décisions et propositions. Il exerce la direction

administrative, technique et financière de l'office et, d'une manière générale, assure toutes les attributions qui lui sont légalement déléguées par le conseil d'administration.

Il représente l'office auprès des tiers dans tous les actes civils, administratifs et judiciaires, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur.

Il a autorité sur l'ensemble du personnel qu'il recrute, nomme et licencie, conformément au statut particulier du personnel de l'office, à la législation et à la réglementation en vigueur.

Le président-directeur général de l'office peut déléguer sa signature et une partie de ses attributions aux agents placés sous son autorité dans la limite des attributions qui leur sont attribuées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Le président-directeur général est assisté d'un ou de plusieurs directeurs généraux adjoints, désignés conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 4. - Le conseil d'administration exerce ses attributions conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et aux dispositions du décret susvisé n° 2002-2197 du 7 octobre 2002 en ce qui concerne la périodicité des réunions du conseil, son fonctionnement, la fixation de son ordre du jour, la prise et le suivi de ses décisions.

CHAPITRE II

L'organisation financière

Art. 5. - Le conseil d'administration arrête chaque année, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et le schéma de financement y afférent. Les budgets font ressortir les prévisions des recettes et des dépenses.

1) Le budget de fonctionnement comprend les recettes et les dépenses suivantes:

a) les recettes:

- les recettes découlant des prestations rendues par l'office dans l'exercice normal de sa mission,
- les produits des dons et legs,
- les subventions accordées par l'Etat,
- les ressources diverses.

b) les dépenses :

- les dépenses de fonctionnement de l'office,
- les frais de gestion et d'entretien des immeubles et des biens de l'office,
- les charges des emprunts contractés et les dépenses d'amortissement des biens meubles et immeubles de l'office,
- toutes les autres dépenses entrant dans le cadre de la mission de l'office au titre de l'exploitation.

2) Le budget d'investissement comprend les recettes et les dépenses suivantes:

a) les recettes :

- les bénéfices, le cas échéant,
- les emprunts,

- les autres recettes au titre de l'investissement.

b) les dépenses :

- les dépenses d'équipement et d'extension,
- les dépenses de renouvellement des équipements et du matériel,
- le financement des participations,
- le remboursement des emprunts,
- les autres dépenses au titre de l'investissement.

Art. 6. - La comptabilité de l'office est tenue conformément aux règles qui régissent la comptabilité commerciale.

CHAPITRE III

La tutelle de l'Etat

Art. 7. - Le ministère chargé des télécommunications exerce la tutelle sur l'office national des télécommunications conformément aux dispositions du décret susvisé n° 2002-2197 du 7 octobre 2002.

Art. 8. - Les budgets prévisionnels de l'office sont approuvés par décision du ministre chargé des télécommunications.

Les états financiers sont approuvés par décision du ministre chargé des télécommunications au vu du rapport de l'auditeur des comptes en l'objet.

Art. 9. - Il est désigné auprès de l'office national des télécommunications un contrôleur d'Etat qui exerce ses fonctions conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Le contrôleur d'Etat est régulièrement convoqué aux réunions du conseil d'administration. Il donne son avis à titre consultatif sur les questions inscrites à l'ordre du jour.

CHAPITRE IV

Dispositions diverses

Art. 10. - Sont abrogées les dispositions du décret susvisé n° 95-2031 du 16 octobre 1995, portant organisation administrative et financière de l'office national des télécommunications.

Art. 11. - Les ministres des technologies de la communication et du transport et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 juin 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2003-1511 du 25 juin 2003.

Monsieur Raouf Chkir, ingénieur général de l'office national de la télédiffusion, chargé de mission, est maintenu en activité pour une période d'une année, à compter du 1^{er} octobre 2003.

**MINISTERE DU TOURISME, DU
COMMERCE ET DE L'ARTISANAT**

Décret n° 2003-1512 du 25 juin 2003, portant modification du décret n° 88-1027 du 6 juin 1988, relatif à l'organisation, au fonctionnement et à la délimitation de la circonscription territoriale des chambres de commerce et d'industrie.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du tourisme, du commerce et de l'artisanat,

Vu la loi n° 88-43 du 19 mai 1988, portant création de chambres de commerce et d'industrie, telle que modifiée et complétée par la loi n° 92-112 du 23 novembre 1992,

Vu le décret n° 88-1027 du 6 juin 1988, relatif à l'organisation, au fonctionnement et à la délimitation de la circonscription territoriale des chambres de commerce et d'industrie, tel que modifié par le décret n° 93-1190 du 24 mai 1993 et par le décret n° 2002-3265 du 17 décembre 2002,

Vu l'avis du ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier - Le premier paragraphe de l'article 2 du décret n° 88-1027 du 6 juin 1988 susvisé, est modifié comme suit :

Les comités des chambres de commerce et d'industrie se composent chacun de vingt cinq membres élus pour une durée de quatre ans renouvelable. La durée du mandat des membres du comité peut, par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du développement local et du ministre du tourisme, du commerce et de l'artisanat, être prorogée pour une période ne dépassant pas une année. Les élections se font conformément aux dispositions du décret relatif à l'élection des membres des comités des chambres de commerce et d'industrie prévu à l'article 8 de la loi n° 88-43 du 19 mai 1988 susvisée et dans les conditions suivantes :

(le reste sans modification).

Art. 2. - Les ministres de l'intérieur et du développement local et du tourisme, du commerce et de l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 juin 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

**MINISTERE DE LA JUSTICE
ET DES DROITS DE L'HOMME**

FIN DE DETACHEMENT

Par décret n° 2003-1513 du 25 juin 2003.

Il est mis fin au détachement de Madame Sarra Oueslati, magistrat de troisième grade, auprès du ministère des finances.

Par décret n° 2003-1514 du 25 juin 2003.

Il est mis fin au détachement de Monsieur Mohamed El Hachemi Bettaieb, magistrat de troisième grade, auprès du ministère du développement et de la coopération internationale (agence tunisienne de la coopération technique).

DETACHEMENT

Par décret n° 2003-1515 du 25 juin 2003.

Madame Sarra Oueslati, magistrat de troisième grade, est placée de nouveau dans la position de détachement auprès du ministère des finances, et ce, pour une période n'excédant pas cinq ans.

Par décret n° 2003-1516 du 25 juin 2003.

Monsieur Mohamed El Hachemi Bettaieb, magistrat de troisième grade, est placé de nouveau dans la position de détachement et mis à la disposition du ministère du développement et de la coopération internationale (agence tunisienne de la coopération technique).

**MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT
ET DES AFFAIRES FONCIERES**

Décret n° 2003-1517 du 25 juin 2003, portant homologation des procès-verbaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Monastir (délégations de Ksibet El Mediouni, Bembla, Teboulba, Sayada-Lamta-Bouhjar et El Ouardanine).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret du 18 juin 1918, relatif à la gestion et à l'aliénation du domaine privé immobilier de l'Etat et notamment ses articles 1^{er} (paragraphe 2 de l'alinéa 2) et de 5 à 12,

Vu la loi n° 65-5 du 12 février 1965, portant promulgation du code des droits réels, modifiée et complétée par la loi n° 92-46 du 4 mai 1992, par la loi n° 97-68 du 27 octobre 1997 et par la loi n° 2001-35 du 17 avril 2001 et notamment les articles (16, 17, 18, 19, 22 et 23),

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les attributions du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 93-1832 du 6 septembre 1993, relatif à la délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans les délégations du gouvernorat de Monastir,

Vu les procès-verbaux relatifs aux travaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des immeubles relevant du domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat de Monastir en date des 26 novembre et 16 décembre 2002 et 6, 7 et 20 janvier et 18 février 2003.

Décète :

Article premier. - Sont homologués, les procès-verbaux susvisés, ci-joints, déterminant la consistance et la situation juridique des immeubles relevant du domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat de Monastir (délégations de Ksibet El Mediouni, Bembla, Teboulba, Sayada – Lamta - Bouhjar et El Ouardanine), indiqués aux plans annexés au présent décret et au tableau ci-après :

N° d'ordre	Nom de l'immeuble comportant des constructions ou de la parcelle de terre	Localisation	Superficie en m2	N° T.P.D
1	Sans nom	Secteur de Ksibet El Mediouni délégation de Ksibet El Mediouni	365	16774
2	Sans nom	Secteur de Menzel Ennour délégation de Bembla	186	18191
3	Sans nom	Secteur de Menzel Ennour délégation de Bembla	81	18192
4	Sans nom	Secteur de Menzel Ennour délégation de Bembla	129	18193
5	Sans nom	Secteur de Menzel Ennour délégation de Bembla	222	18194
6	Sans nom	Secteur de Menzel Ennour délégation de Bembla	151	18195
7	Sans nom	Secteur de Menzel Ennour délégation de Bembla	357	18196
8	Sans nom	Secteur de Menzel Ennour délégation de Bembla	142	18197
9	Sans nom	Secteur de Menzel Ennour délégation de Bembla	263	18198
10	Sans nom	Secteur de Menzel Ennour délégation de Bembla	577	18199
11	Sans nom	Secteur de Menzel Ennour délégation de Bembla	209	18602
12	Sans nom	Secteur de Menzel Ennour délégation de Bembla	244	18603
13	Sans nom	Secteur de Menzel Ennour délégation de Bembla	60	18604
14	Sans nom	Secteur de Menzel Ennour délégation de Bembla	218	18605

N° d'ordre	Nom de l'immeuble comportant des constructions ou de la parcelle de terre	Localisation	Superficie en m2	N° T.P.D
15	Sans nom	Secteur de Menzel Ennour délégation de Bembla	299	18606
16	Sans nom	Secteur de Menzel Ennour délégation de Bembla	211	18607
17	Sans nom	Secteur de Soukrine délégation de Teboulba	78	17801
18	Sans nom	Secteur de Bembla délégation de Bembla	379	18111
19	Sans nom	Secteur de Bembla délégation de Bembla	425	17887
20	Sans nom	Secteur de Bembla délégation de Bembla	393	17887
21	Sans nom	Secteur de Sayada délégation de Sayada – Lamta - Bouhjar	105	17886
22	Sans nom	Secteur de Sayada délégation de Sayada – Lamta - Bouhjar	187	20854
23	Zaouiet Lella Latifa	Secteur d'El Ouardanine délégation d'El Ouardanine	62	21193

Art. 2. – Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 juin 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DES FINANCES

Décret n° 2003-1518 du 25 juin 2003, portant répartition par article des crédits d'engagement et de paiement couverts par des ressources d'emprunts extérieurs affectés pour l'année 2002.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967, portant loi organique du budget, telle que modifiée ou complétée par les textes subséquents et notamment ses articles 16, 32 et 37,

Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique, telle que modifiée ou complétée par les textes subséquents,

Vu la loi n° 2001-123 du 28 décembre 2001, portant loi de finances pour l'année 2002, telle que modifiée par la loi n° 2002-100 du 3 décembre 2002, portant loi de finances complémentaire pour l'année 2002,

Vu le décret n° 2001-2939 du 28 décembre 2001, portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour l'année 2002, telle que modifiée par la loi de finances complémentaire pour l'année 2002 susvisées, tel que modifié par le décret n° 2002-3079 du 9 décembre 2002,

Vu l'arrêté du ministre des finances du 22 mai 2003, portant augmentation des prévisions des crédits d'engagement et de paiement couverts par des emprunts extérieurs affectés aux projets de développement de l'Etat pour l'année 2002.

Décrète :

Article premier. - Les crédits d'engagement et les crédits de paiement couverts par des emprunts extérieurs affectés aux projets de développement pour l'année 2002, sont répartis par article conformément au tableau annexé au présent décret.

Art. 2. - Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 juin 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

**Crédits d'engagement et crédits de paiement
sur ressources d'emprunts extérieurs affectés
pour l'année 2002**

En Dinars

N° des Articles	Désignation des Chapitres et des articles	Crédits d'engagement	Crédits de paiement
	<u>Chapitre 3 : Premier Ministère</u>		
	<u>2 Ministère de la Recherche Scientifique et de la Technologie</u>		
09.618	- Recherches scientifiques générales	5.500.000	
09.804	- Investissements dans le domaine de la recherche	4.600.000	
	S/Total 2	10.100.000	
	<u>3 Ministère des Droits de l'Homme des Communications et des Relations avec la Chambres des Députés</u>		
09.615	- Diffusion radiophonique et télévisée	265.000	900.395
	S/Total 3	265.000	900.395
	Total du Chapitre 3	10.365.000	900.395
	<u>Chapitre 4 : Ministère de l'Intérieur</u>		
09.632	- Equipement de la sureté intérieure	1.925.000	
09.810	- Interventions dans le domaine économique	9.568.200	9.568.200
	Total du Chapitre 4	11.493.200	9.568.200
	<u>Chapitre 6 : Ministère des Affaires Etrangères</u>		
09.644	- Acquisition de batiments à l'étranger	4.115.000	4.115.000
	Total du Chapitre 6	4.115.000	4.115.000
	<u>Chapitre 10 : Ministère des Finances</u>		
09.606	- Formation		123.710
09.666	- Equipement des services des douanes	3.760	3.665.805
09.810	- Interventions dans le domaine économique	734.000	968.000
	Total du Chapitre 10	737.760	4.757.515
	<u>Chapitre 11 : Ministère du Développement économique</u>		
09.810	- Interventions dans le domaine économique	1.436.000	5.700.000
	Total du Chapitre 11	1.436.000	5.700.000

N° des Articles	Désignation des Chapitres et des articles	Crédits d'engagement	Crédits de paiement
	<u>Chapitre 13 : Ministère de l'Agriculture</u>		
	<u>1 - Administrations Techniques</u>		
09.606	- Formation	146.400	610.000
09.675	- Forêts	15.306.721	6.585.771
09.677	- Barrages et ouvrages hydrauliques	68.721.889	50.407.100
09.678	- Ressources hydrauliques souterraines	641.200	1.170.200
09.679	- Périmètres irrigués	44.800	44.800
09.680	- Recherches et études agricoles	1.866.200	1.410.650
09.681	- Eau potable	28.100	828.100
09.682	- Vulgarisation et encadrement agricole	686.600	605.500
09.683	- Pêche	93.000	74.600
09.684	- Projets agricoles intégrés	90.000	90.000
09.801	- Investissements dans le domaine de l'agriculture et de la pêche	4.280.072	3.800.072
09.811	- Interventions dans le domaine social	7.660.000	5.160.000
	Sous Total 1	99.564.982	70.786.793
	<u>2- Commissariats Régionaux au Développement Agricole</u>		
09.678	- Ressources hydrauliques souterraines	5.190.100	4.503.600
09.679	- Périmètres irrigués	48.810.200	81.432.400
09.680	- Recherches et études agricoles		855.700
09.681	- Eau potable	18.393.700	14.191.700
09.684	- Projets agricoles intégrés	24.388.000	24.137.900
	Sous Total 2	96.782.000	125.121.300
	Total du Chapitre 13	196.346.982	195.908.093
	<u>Chapitre 14 : Ministère de l'Industrie</u>		
09.806	- Interventions dans le domaine social	42.073.000	42.073.000
09.810	- Interventions dans le domaine économique	4.427.184	5.535.784
	Total du Chapitre 14	46.500.184	47.608.784
	<u>Chapitre 15 : Ministère du Commerce</u>		
09.605	- Programmes informatiques		192.407
09.810	- Interventions dans le domaine économique	1.600.000	3.220.000
	Total du Chapitre 15	1.600.000	3.412.407

N° des Articles	Désignation des Chapitres et des articles	Crédits d'engagement	Crédits de paiement
	<u>Chapitre 16 : Ministère de l'Équipement et de l'Habitat</u>		
09.694	- Routes et ponts	57.038.000	123.449.000
09.696	- Ouvrages maritimes		25.000
09.698	- Protection des villes contre les inondations	5.870.000	1.091.000
	Total du Chapitre 16	62.908.000	124.565.000
	<u>Chapitre 17 : Ministère de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire</u>		
09.706	- Environnement	482.000	200.000
09.802	- Investissements dans le domaine des services et de l'infrastructure	23.234.000	18.589.000
	Total du Chapitre 17	23.716.000	18.789.000
	<u>Chapitre 18 : Ministère du Transport</u>		
09.600	- Etudes générales	6.144.000	2.936.000
09.605	- Programmes informatiques	90.000	90.000
09.802	- Investissement dans le domaine des services et de l'infrastructure	25.339.000	25.339.000
	Total du Chapitre 18	31.573.000	28.365.000
	<u>Chapitre 24 : Ministère de la Santé Publique</u>		
	<u>1 Services Centraux</u>		
09.600	- Etudes générales	-	148.000
09.604	- Equipements administratifs	-	369.000
09.605	- Programmes informatiques	-	610.000
09.745	- Construction, extension et aménagement de l'infrastructure sanitaire universitaire	25.000	730.244
09.746	- Construction, extension et aménagement de l'infrastructure sanitaire régionale	938.000	3.858.502
09.747	- Construction, extension et aménagement de l'infrastructure sanitaire locale et de base	-	851.502
09.749	- Equipement de l'infrastructure sanitaire	3.600.000	12.426.000
	Total du Chapitre 24	4.563.000	18.993.248

N° des Articles	Désignation des Chapitres et des articles	Crédits d'engagement	Crédits de paiement
	<u>Chapitre 26 : Ministère de l'Education</u>		
09.600	- Etudes générales	218.000	
09.603	- Batiments administratifs		182.000
09.604	- Equipements administratifs		237.900
09.605	- Programmes informatiques	120.000	443.300
09.608	- Dépenses diverses	1.101.300	303.800
09.762	- Aménagement des écoles primaires	1.344.000	1.423.000
09.763	- Construction et extension des écoles préparatoires	15.800.550	10.332.800
09.764	- Aménagement des écoles préparatoires	872.000	852.000
09.765	- Construction et extension des lycées	9.460.000	9.954.800
09.766	- Aménagement des lycées	1.264.000	1.122.000
09.768	- Equipements éducatifs	13.933.600	16.695.500
	Total du Chapitre 26	44.113.450	41.547.100
	<u>Chapitre 27 : Ministère de l'Enseignement Supérieur</u>		
	<u>1 Services Centraux</u>		
09.608	- Dépenses diverses	600.000	
09.775	- Construction et extension des établissements d'enseignement supérieur	37.121.500	14.030.550
09.777	- Equipement des établissements d'enseignement supérieur	10.740.000	5.075.950
09.778	- Construction et extension des établissements des œuvres universitaires	22.100.000	6.863.500
09.781	- Equipement des établissements des œuvres universitaires	15.000	20.700
	Total du Chapitre 27	70.576.500	25.990.700
	<u>Chapitre 28 : Ministère de la Formation Professionnelle et de l'Emploi</u>		
09.606	- Formation	3.583.000	5.100.000
09.788	- Observatoire de la formation professionnelle et de l'emploi	233.060	454.600
09.789	- Promotion de la formation professionnelle et de l'emploi	456.000	456.000
09.803	- Investissements dans le domaine de l'éducation et de la formation	24.505.000	24.505.000
09.806	- Investissements dans le domaine social	2.297.000	2.297.000
09.811	- Interventions dans le domaine social	5.254.000	5.254.000
	Total du Chapitre 28	36.328.060	38.066.600
	<u>Total Général</u>	546.372.136	568.287.042

Décret n° 2003-1519 du 25 juin 2003, accordant à la société tunisienne de l'électricité et du gaz, les avantages fiscaux prévus par l'article 52 du code d'incitation aux investissements.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée promulgué par la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l'année 2003,

Vu le nouveau tarif des droits de douane à l'importation, promulgué par la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l'année 2003,

Vu le code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993 et notamment son article 52, tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi des finances pour l'année 2003,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, portant fixation des attributions du ministère des finances,

Vu le décret n° 93-2542 du 27 décembre 1993, portant composition, organisation et modes de fonctionnement de la commission supérieure d'investissement,

Vu l'avis de la commission supérieure d'investissement du 19 septembre 2002,

Vu l'avis du ministre de l'industrie et de l'énergie,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - La société tunisienne de l'électricité et du gaz bénéficie de l'exonération des droits de douane et de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée dus à l'importation des équipements figurant à la liste annexée au présent décret et nécessaires à la réalisation du projet d'extension de la centrale éolienne de Sidi Daoud dont le coût des équipements est estimé à 7953706 D.

Art. 2. - La société tunisienne de l'électricité et du gaz s'engage par écrit à ne pas céder à titre onéreux ou gratuit ces équipements, et ce, pendant les cinq années qui suivent la date d'importation. Cet engagement est joint à la déclaration en douane de mise à la consommation.

Art. 3. - La cession des équipements importés sous couvert du régime fiscal privilégié avant l'expiration du délai cité à l'article 2 ci-dessus est subordonnée à l'acquiescement des droits et taxes dus sur la base de la valeur et des taux en vigueur à la date de cession.

Art. 4. - Les ministres des finances et de l'industrie et de l'énergie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 juin 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

ANNEXE

Liste des équipements nécessaires à la réalisation du projet d'extension de la centrale éolienne de Sidi Daoud

Désignation des équipements	Valeur en dinar
Tours galvanisées (éléments tronconiques tubulaires homologués) de diamètre $\geq$ à 1,8 m	
Multiplicateur de vitesse complet	
Génératrice asynchrone complète	
Rotors (ensemble de 3 pâles + moyeu)	
Transformateurs propre à l'aérogénérateur d'une puissance > 5000 KVA	
Tableaux électriques pour commande et régulation spécifique à l'aérogénérateur	
Equipements complets pour centraliser la distribution, la commande et le contrôle de l'aérogénérateur	
TOTAL	7 953 706

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

NOMINATIONS

Par décret n° 2003-1520 du 25 juin 2003.

Le docteur Boukadida Jalel, maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en médecine, est chargé des fonctions de chef de service hospitalo-universitaire à l'hôpital Farhat Hached de Sousse (service de microbiologie et d'immunologie).

Par décret n° 2003-1521 du 25 juin 2003.

Monsieur Mzoughi Ridha, professeur hospitalo-universitaire en pharmacie, est chargé des fonctions de chef de service hospitalo-universitaire à l'hôpital Farhat Hached de Sousse (service du laboratoire d'hygiène).

Par décret n° 2003-1522 du 25 juin 2003.

Sont nommés, à compter du 4 février 2003, professeurs hospitalo-universitaires en médecine dentaire, les maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires en médecine dentaire mentionnés ci-après :

Noms et prénoms	Spécialité	Faculté
Ben Amor Adel	Orthopédie dento-faciale	Faculté de médecine dentaire de Monastir
Dhidah Monia	Physiologie	
Ghdira Hichem	Pédo-dontie et prévention	
Boudagga épouse Ben Youssef Souha	Médecine et chirurgie buccale	

NOMINATIONS

Par décret n° 2003-1523 du 25 juin 2003.

Monsieur Kamel Tagourti est nommé en qualité de chargé de mission au cabinet du ministre de l'emploi.

Par décret n° 2003-1524 du 25 juin 2003.

Monsieur Kamel Tagourti est nommé en qualité de chef de cabinet du ministre de l'emploi, à partir du 19 juin 2003.

**MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DE L'ENVIRONNEMENT
ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES**

Décret n° 2003-1525 du 25 juin 2003, portant création d'un périmètre public irrigué à Gharmoul de la délégation de Mateur, au gouvernorat de Bizerte.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le décret n° 86-102 du 16 janvier 1986, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Bizerte,

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, fixant la composition et les compétences de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole,

Vu l'avis de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole, réunie le 5 novembre 2002,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Il est créé un périmètre public irrigué à Gharmoul de la délégation de Mateur, au gouvernorat de Bizerte, sur une superficie de cinquante quatre hectares (54 ha) environ, délimité par un liseré rouge sur l'extrait de carte au 1/25.000 ci-joint.

Art. 2. - La superficie totale des parcelles appartenant à un même propriétaire, déduction faite de la superficie cédée gratuitement à l'Etat à titre de contribution en nature aux investissements publics, ne peut, en aucune façon, excéder à une limite de dix hectares (10 ha) de terres irrigables, ni être inférieure à trois hectares (3ha) pour l'ensemble du périmètre.

Art. 3. - La contribution aux investissements publics effectués dans le périmètre public irrigué de Gharmoul, prévue à l'article 2 (nouveau) de la loi susvisée n° 63-18 du 27 mai 1963, est fixée à six cent quatorze dinars (614 D) par hectare irrigable.

La valeur de cette contribution est obligatoirement payée et en priorité en nature (terre) pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est supérieure à la limite maximale fixée par l'article 2 du présent décret.

La valeur de cette contribution est obligatoirement payée en espèce pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est inférieure à la limite minimale fixée par l'article 2 du présent décret.

Elle est payée en espèces ou en nature, au choix du propriétaire, au cas où la superficie des terres appropriées est comprise entre les limites maximale et minimale fixées par l'article 2 du présent décret.

La superficie restante après la contribution en nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.

Art. 4. - Le périmètre public irrigué visé à l'article premier du présent décret est classé dans les zones d'interdiction prévues par l'article 4 de la loi susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983. En conséquence la carte de protection des terres agricoles du gouvernorat de Bizerte, approuvée par le décret n° 86-102 du 16 janvier 1986, est modifiée conformément à l'extrait de carte visé à l'article premier du présent décret.

Art. 5. - Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 juin 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2003-1526 du 25 juin 2003, portant création d'un périmètre public irrigué à Guelta et Guasâa de la délégation de Mateur, au gouvernorat de Bizerte.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le décret n° 86-102 du 16 janvier 1986, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Bizerte,

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, fixant la composition et les compétences de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole,

Vu l'avis de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole, réunie le 5 novembre 2002,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Il est créé un périmètre public irrigué à Guelta et Guasâa de la délégation de Mateur, au gouvernorat de Bizerte, sur une superficie de cent onze hectares (111 ha) environ, délimité par un liseré rouge sur l'extrait de carte au 1/25.000 ci-joint.

Art. 2. - La superficie totale des parcelles appartenant à un même propriétaire, déduction faite de la superficie cédée gratuitement à l'Etat à titre de contribution en nature aux investissements publics, ne peut, en aucune façon, excéder à une limite de vingt cinq hectares (25 ha) de terres irrigables, ni être inférieure à un hectare (1 ha) pour le secteur "A" et deux hectares cinquante ares (2ha 50 ares) pour le secteur "B" du périmètre.

Art. 3. - La contribution aux investissements publics effectués dans le périmètre public irrigué de Guelta et Guasâa, prévue à l'article 2 (nouveau) de la loi susvisée n° 63-18 du 27 mai 1963, est fixée à six cent trente dinars (630 D) par hectare irrigable.

La valeur de cette contribution est obligatoirement payée et en priorité en nature (terre) pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est supérieure à la limite maximale fixée par l'article 2 du présent décret.

La valeur de cette contribution est obligatoirement payée en espèce pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est inférieure à la limite minimale fixée par l'article 2 du présent décret.

Elle est payée en espèces ou en nature, au choix du propriétaire, au cas où la superficie des terres appropriées est comprise entre les limites maximale et minimale fixées par l'article 2 du présent décret.

La superficie restante après la contribution en nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.

Art. 4. - Le périmètre public irrigué visé à l'article premier du présent décret est classé dans les zones d'interdiction prévues par l'article 4 de la loi susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983. En conséquence la carte de protection des terres agricoles du gouvernorat de Bizerte, approuvée par le décret n° 86-102 du 16 janvier 1986, est modifiée conformément à l'extrait de carte visé à l'article premier du présent décret.

Art. 5. - Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 juin 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2003-1527 du 25 juin 2003, portant création d'un périmètre public irrigué à El Batha 2 de la délégation de Moknine, au gouvernorat de Monastir.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le décret n° 88-1650 du 14 septembre 1988, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Monastir,

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, fixant la composition et les compétences de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole,

Vu l'avis de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole, réunie le 5 novembre 2002,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Il est créé un périmètre public irrigué à El Batha 2 de la délégation de Moknine, au gouvernorat de Monastir, sur une superficie de quarante huit hectares (48 ha) environ, délimité par un liseré rouge sur l'extrait de carte au 1/25.000 ci-joint.

Art. 2. - La superficie totale des parcelles appartenant à un même propriétaire, déduction faite de la superficie cédée gratuitement à l'Etat à titre de contribution en nature aux investissements publics, ne peut, en aucune façon, excéder à une limite de huit hectares (8 ha) de terres irrigables, ni être inférieure à deux hectares (2 ha) pour l'ensemble du périmètre.

Art. 3. - La contribution aux investissements publics effectués dans le périmètre public irrigué d'El Batha 2, prévue à l'article 2 (nouveau) de la loi susvisée n° 63-18 du 27 mai 1963, est fixée à cinq cent quinze dinars (515 D) par hectare irrigable.

La valeur de cette contribution est obligatoirement payée et en priorité en nature (terre) pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est supérieure à la limite maximale fixée par l'article 2 du présent décret.

La valeur de cette contribution est obligatoirement payée en espèce pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est inférieure à la limite minimale fixée par l'article 2 du présent décret.

Elle est payée en espèces ou en nature, au choix du propriétaire, au cas où la superficie des terres appropriées est comprise entre les limites maximale et minimale fixées par l'article 2 du présent décret.

La superficie restante après la contribution en nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.

Art. 4. - Le périmètre public irrigué visé à l'article premier du présent décret est classé dans les zones d'interdiction prévues par l'article 4 de la loi susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983. En conséquence la carte de protection des terres agricoles du gouvernorat de Monastir, approuvée par le décret n° 88-1650 du 14 septembre 1988, est modifiée conformément à l'extrait de carte visé à l'article premier du présent décret.

Art. 5. - Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 juin 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2003-1528 du 25 juin 2003, portant création d'un périmètre public irrigué à Zeramdine de la délégation de Zeramdine, au gouvernorat de Monastir.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le décret n° 88-1650 du 14 septembre 1988, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Monastir,

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, fixant la composition et les compétences de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole,

Vu l'avis de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole, réunie le 5 novembre 2002,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Il est créé un périmètre public irrigué à Zeramdine de la délégation de Zeramdine, du gouvernorat de Monastir, sur une superficie de quarante trois hectares (43 ha) environ, délimité par un liseré rouge sur l'extrait de carte au 1/25.000 ci-joint.

Art. 2. - La superficie totale des parcelles appartenant à un même propriétaire, déduction faite de la superficie cédée gratuitement à l'Etat à titre de contribution en nature aux investissements publics, ne peut, en aucune façon, excéder à une limite de huit hectares (8 ha) de terres irrigables, ni être inférieure à un hectare (1 ha) pour l'ensemble du périmètre.

Art. 3. - La contribution aux investissements publics effectués dans le périmètre public irrigué de Zeramdine, prévue à l'article 2 (nouveau) de la loi susvisée n° 63-18 du 27 mai 1963, est fixée à cinq cent quatre vingt dix dinars (590 D) par hectare irrigable.

La valeur de cette contribution est obligatoirement payée et en priorité en nature (terre) pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est supérieure à la limite maximale fixée par l'article 2 du présent décret.

La valeur de cette contribution est obligatoirement payée en espèce pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est inférieure à la limite minimale fixée par l'article 2 du présent décret.

Elle est payée en espèces ou en nature, au choix du propriétaire, au cas où la superficie des terres appropriées est comprise entre les limites maximale et minimale fixées par l'article 2 du présent décret.

La superficie restante après la contribution en nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.

Art. 4. - Le périmètre public irrigué visé à l'article premier du présent décret est classé dans les zones d'interdiction prévues par l'article 4 de la loi susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983.

En conséquence la carte de protection des terres agricoles du gouvernorat de Monastir, approuvée par le décret n° 88-1650 du 14 septembre 1988, est modifiée conformément à l'extrait de carte visé à l'article premier du présent décret.

Art. 5. - Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 juin 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2003-1529 du 25 juin 2003, portant création d'un périmètre public irrigué à Ngâgta de la délégation d'El Hajeb, au gouvernorat de Kairouan.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le décret n° 86-1315 du 18 décembre 1986, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Kairouan,

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, fixant la composition et les compétences de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole,

Vu l'avis de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole, réunie le 5 novembre 2002,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Il est créé un périmètre public irrigué à Ngâgta de la délégation d'El Hajeb, du gouvernorat de Kairouan, sur une superficie de quatre vingt cinq hectares (85 ha) environ, délimité par un liseré rouge sur l'extrait de carte au 1/50.000 ci-joint.

Art. 2. - La superficie totale des parcelles appartenant à un même propriétaire, déduction faite de la superficie cédée gratuitement à l'Etat à titre de contribution en nature aux investissements publics, ne peut, en aucune façon, excéder à une limite de douze hectares (12 ha) de terres irrigables, ni être inférieure à un hectare (1 ha) pour l'ensemble du périmètre.

Art. 3. - La contribution aux investissements publics effectués dans le périmètre public irrigué de Ngâgta, prévue à l'article 2 (nouveau) de la loi susvisée n° 63-18 du 27 mai 1963, est fixée à quatre cent soixante dix dinars (470 D) par hectare irrigable.

La valeur de cette contribution est obligatoirement payée et en priorité en nature (terre) pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est supérieure à la limite maximale fixée par l'article 2 du présent décret.

La valeur de cette contribution est obligatoirement payée en espèce pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est inférieure à la limite minimale fixée par l'article 2 du présent décret.

Elle est payée en espèces ou en nature, au choix du propriétaire, au cas où la superficie des terres appropriées est comprise entre les limites maximale et minimale fixées par l'article 2 du présent décret.

La superficie restante après la contribution en nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.

Art. 4. - Le périmètre public irrigué visé à l'article premier du présent décret est classé dans les zones d'interdiction prévues par l'article 4 de la loi susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983. En conséquence la carte de protection des terres agricoles du gouvernorat de Kairouan, approuvée par le décret n° 86-1315 du 18 décembre 1986, est modifiée conformément à l'extrait de carte visé à l'article premier du présent décret.

Art. 5. - Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 juin 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2003-1530 du 25 juin 2003, portant création d'un périmètre public irrigué à Dakhlet Alenda de la délégation de Maknassi, au gouvernorat de Sidi Bouzid.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le décret n° 88-137 du 28 janvier 1988, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Sidi Bouzid,

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, fixant la composition et les compétences de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole,

Vu l'avis de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole, réunie le 5 novembre 2002,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Il est créé un périmètre public irrigué à Dakhlet Alenda de la délégation de Maknassi, au gouvernorat de Sidi Bouzid, sur une superficie de soixante sept hectares (67 ha) environ, délimité par un liseré rouge sur l'extrait de carte au 1/25.000 ci-joint.

Art. 2. - La superficie totale des parcelles appartenant à un même propriétaire, déduction faite de la superficie cédée gratuitement à l'Etat à titre de contribution en nature aux investissements publics, ne peut, en aucune façon, excéder à une limite de huit hectares (8 ha) de terres irrigables, ni être inférieure à deux hectares (2 ha) pour l'ensemble du périmètre.

Art. 3. - La contribution aux investissements publics effectués dans le périmètre public irrigué de Dakhlet Alenda, prévue à l'article 2 (nouveau) de la loi susvisée n° 63-18 du 27 mai 1963, est fixée à quatre cent vingt quatre dinars (424 D) par hectare irrigable.

La valeur de cette contribution est obligatoirement payée et en priorité en nature (terre) pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est supérieure à la limite maximale fixée par l'article 2 du présent décret.

La valeur de cette contribution est obligatoirement payée en espèce pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est inférieure à la limite minimale fixée par l'article 2 du présent décret.

Elle est payée en espèces ou en nature, au choix du propriétaire, au cas où la superficie des terres appropriées est comprise entre les limites maximale et minimale fixées par l'article 2 du présent décret.

La superficie restante après la contribution en nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.

Art. 4. - Le périmètre public irrigué visé à l'article premier du présent décret est classé dans les zones d'interdiction prévues par l'article 4 de la loi susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983. En conséquence la carte de protection des terres agricoles du gouvernorat de Sidi Bouzid, approuvée par le décret n° 88-137 du 28 janvier 1988, est modifiée conformément à l'extrait de carte visé à l'article premier du présent décret.

Art. 5. - Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 juin 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2003-1531 du 25 juin 2003, portant changement de la vocation d'une parcelle de terre agricole et modification des limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Mahdia.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994,

Vu le décret n° 84-386 du 7 avril 1984, portant composition et modalités de fonctionnement des commissions techniques consultatives régionales des terres agricoles, tel que modifié et complété par le décret n° 93-2600 du 20 décembre 1993, par le décret n° 98-2256 du 16 novembre 1998 et par le décret n° 2001-710 du 19 mars 2001,

Vu le décret n° 88-138 du 28 janvier 1988, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Mahdia,

Vu le décret n° 91-362 du 13 mars 1991, relatif aux études d'impact sur l'environnement,

Vu l'avis de la commission technique consultative régionale des terres agricoles du gouvernorat de Mahdia, consigné dans le procès-verbal de sa réunion du 29 juillet 2002,

Vu l'avis du ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est changée, la vocation de la parcelle de terre, classée dans les zones de sauvegarde sise dans la région de Tlelsa, de la délégation d'El Jem, d'une superficie de 17000m², telle qu'elle est indiquée sur le plan annexé au présent décret, et ce, pour l'implantation d'un collège secondaire.

Sont modifiées, en conséquence et conformément au plan susvisé, les limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Mahdia, telles qu'elles sont fixées par le décret n° 88-138 du 28 janvier 1988.

Art. 2. - Les plans d'aménagement urbain doivent prendre en considération les dispositions prévues par le présent décret.

Art. 3. - Les ministres de l'intérieur et du développement local et de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 juin 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2003-1532 du 25 juin 2003, portant changement de la vocation d'une parcelle de terre agricole et modification des limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Jendouba.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994,

Vu le décret n° 84-386 du 7 avril 1984, portant composition et modalités de fonctionnement des commissions techniques consultatives régionales des terres agricoles, tel que modifié et complété par le décret n° 93-2600 du 20 décembre 1993, par le décret n° 98-2256 du 16 novembre 1998 et par le décret n° 2001-710 du 19 mars 2001,

Vu le décret n° 88-694 du 7 mars 1988, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Jendouba,

Vu le décret n° 91-362 du 13 mars 1991, relatif aux études d'impact sur l'environnement,

Vu l'avis de la commission technique consultative régionale des terres agricoles du gouvernorat de Jendouba, consigné dans le procès-verbal de sa réunion du 12 mars 2003,

Vu l'avis du ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est changée, la vocation de la parcelle de terre objet du titre foncier n° 391 El Kef, classée dans les zones de sauvegarde sise dans la région de Ben Béchir, délégation de Jendouba Nord, d'une superficie de 35ha 80 ares, telle qu'elle est indiquée sur le plan annexé au présent décret, et ce, pour la régularisation de la situation foncière de l'unité de production de levure du complexe sucrier tunisien.

Sont modifiées, en conséquence et conformément au plan susvisé, les limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Jendouba, telles qu'elles sont fixées par le décret n° 88-694 du 7 mars 1988.

Art. 2. - Les plans d'aménagement urbain doivent prendre en considération les dispositions prévues par le présent décret.

Art. 3. - Les ministres de l'intérieur et du développement local et de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 juin 2003.

Zine El Abidine Ben Ali